

CONGRESSO NACIONAL

República Federativa do Brasil

PROJETO DE LEI Nº _____, DE 2026

LEI DA IDENTIDADE ANCESTRAL

Institui o Direito à Identidade Ancestral; dispõe sobre a retificação extrajudicial da grafia de nomes de imigrantes históricos e de seus descendentes nos registros públicos, inclusive em assentos de pessoas falecidas, e sobre o resgate de sobrenome ancestral suprimido; assegura o acesso à informação registral e arquivística sobre o imigrante histórico; cria a Certidão de Linhagem Ancestral e o Registro Nacional de Restauração da Identidade Ancestral (RENAIA); estabelece medidas de prevenção da deformação nominal; e dá outras providências.

Minuta de anteprojeto de lei oferecida à adoção parlamentar, nos termos do art. 61 da Constituição Federal.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I

DO RECONHECIMENTO HISTÓRICO, DOS PRINCÍPIOS E DAS DEFINIÇÕES

Art. 1º Esta Lei institui o Direito à Identidade Ancestral, reconhece a deformação histórica de nomes de imigrantes nos registros públicos brasileiros e estabelece rito administrativo para a sua retificação, inclusive em assentos de pessoas falecidas.

§ 1º O Estado brasileiro reconhece que, entre os anos de 1850 e 1980, durante as grandes ondas migratórias para o território nacional, nomes e sobrenomes de imigrantes foram deformados, abreviados, traduzidos ou foneticamente recriados por agentes do registro civil, ainda que sem dolo individual, causando ruptura documental entre famílias e seus países de origem, perpetuada por gerações sucessivas.

§ 2º A grafia ancestral do nome familiar integra o patrimônio cultural imaterial de que trata o art. 216 da Constituição Federal, como forma de expressão e modo de viver dos grupos formadores da sociedade brasileira.

§ 3º Esta Lei aplica-se a todos os imigrantes e seus descendentes, independentemente de origem nacional, etnia, religião, condição política ou econômica.

§ 4º O Direito à Identidade Ancestral funda-se na dignidade da pessoa humana e no reconhecimento de que a alteração ou a supressão do nome ancestral por ação do Estado constitui lesão à identidade; esta Lei o concretiza em relação aos imigrantes históricos e a seus descendentes, sem prejuízo de instrumentos próprios que venham a reconhecê-lo em favor de outros grupos cujos nomes ancestrais tenham sido suprimidos ou apagados dos registros.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:

I — imigrante histórico: o estrangeiro que ingressou no território brasileiro entre 1º de janeiro de 1850 e 31 de dezembro de 1980, qualquer que tenha sido a sua nacionalidade de origem;

II — descendente direto: o descendente em linha reta do imigrante histórico, em qualquer grau;

III — deformação nominal: qualquer alteração da grafia original de nome ou sobrenome do imigrante histórico decorrente de transliteração fonética equivocada, tradução não autorizada, abreviação ou substituição por equivalente vernáculo;

IV — grafia ancestral: a forma original do nome registrada em documento oficial do país de origem do imigrante histórico, anterior ou contemporânea à imigração;

V — anotação de grafia ancestral: a averbação, no assento do descendente direto, da grafia ancestral restaurada, sem alteração do nome registrado;

VI — adoção de grafia ancestral: a retificação do assento do descendente direto, a seu exclusivo requerimento, para incorporação da grafia ancestral ao próprio nome;

VII — supressão nominal: a omissão integral, no registro brasileiro, de sobrenome que integrava o nome do imigrante histórico ou de seus ascendentes no país de origem, especialmente os sobrenomes de linha materna omitidos pelas práticas registrais da época.

CAPÍTULO II

DO DIREITO À IDENTIDADE ANCESTRAL

Art. 3º É assegurado a todo descendente direto de imigrante histórico o Direito à Identidade Ancestral, que compreende:

I — requerer a retificação do assento do imigrante histórico, ainda que falecido, para restauração da grafia ancestral;

II — obter a anotação da grafia ancestral em seu próprio assento;

III — adotar a grafia ancestral em seu próprio nome, mediante requerimento;

IV — acessar as informações registrais e arquivísticas necessárias à identificação da grafia ancestral, na forma do art. 4º.

§ 1º O Direito à Identidade Ancestral é imprescritível e o seu exercício independe de anuência de outros membros da família, ressalvado o disposto no art. 5º, § 4º, e no art. 9º quanto aos efeitos na linha descendente.

§ 2º A adoção da grafia ancestral é faculdade personalíssima de cada descendente, e o seu exercício por um deles não altera o nome dos demais.

§ 3º São gratuitas a primeira via das certidões decorrentes dos atos previstos nesta Lei e, para o requerente hipossuficiente, a totalidade dos atos, observado o disposto no art. 19.

§ 4º A retificação e a adoção da grafia ancestral não prejudicam direitos constituídos sob a grafia anterior, especialmente em matéria previdenciária, sucessória, contratual e de propriedade, nem extinguem obrigações de qualquer natureza.

Art. 4º É assegurado ao descendente direto o direito de acesso às informações registrais e arquivísticas relativas ao imigrante histórico, na forma da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, com vistas à identificação da grafia ancestral e à reconstituição da cadeia familiar.

§ 1º As serventias de registro civil e o Registro Nacional de Restauração da Identidade Ancestral (RENAIA), instituído pelo art. 11, facilitarão a localização dos assentos e a identificação das variantes de grafia de um mesmo tronco familiar.

§ 2º Os órgãos públicos detentores de acervos relativos à imigração poderão disponibilizar, preferencialmente em meio eletrônico e de forma gratuita, os documentos aptos à comprovação da grafia ancestral, observada a legislação de proteção de dados pessoais.

CAPÍTULO III

DO RITO ADMINISTRATIVO DE RETIFICAÇÃO

Art. 5º A retificação para restauração da grafia ancestral será requerida diretamente ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da serventia em que lavrado o assento, dispensada autorização judicial.

§ 1º O pedido será processado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogável uma única vez, por igual período, mediante justificativa fundamentada.

§ 2º Havendo dúvida fundada quanto à prova apresentada, o oficial a suscitará ao juízo competente, na forma do art. 198 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

§ 3º O descumprimento injustificado dos prazos sujeita o oficial às sanções previstas na Lei nº 6.015, de 1973.

§ 4º Tratando-se de retificação do assento de imigrante histórico falecido, o oficial dará publicidade ao pedido por meio da central nacional de informações do registro civil, facultada a manifestação de outros descendentes diretos no prazo de 15 (quinze) dias; havendo impugnação fundamentada, observar-se-á o disposto no § 2º e no art. 6º, § 4º.

Art. 6º A prova da grafia ancestral será feita mediante a apresentação de qualquer dos seguintes documentos:

I — certidão do registro civil ou do registro familiar do país de origem do imigrante histórico, como o koseki tohon ou o joseki tohon japoneses, os atos de estado civil europeus, os registros paroquiais ou documentos equivalentes;

II — documento de identidade ou de viagem emitido por autoridade estrangeira contendo a grafia original;

III — lista oficial de embarque ou de desembarque preservada em arquivo público brasileiro ou estrangeiro;

IV — registro consular ou comunitário lavrado no país de origem;

V — em caráter subsidiário, e desde que corroborado por ao menos um dos documentos dos incisos anteriores, parecer técnico fundamentado emitido por instituição cultural, acadêmica ou comunitária oficialmente reconhecida.

§ 1º Os documentos estrangeiros serão acompanhados de apostila, nos termos da Convenção da Apostila da Haia, quando aplicável, e de tradução juramentada para o português.

§ 2º Ao requerente hipossuficiente são assegurados a gratuidade dos atos previstos nesta Lei e o acesso à assistência jurídica, nos termos da legislação vigente.

§ 3º Havendo divergência entre documentos, prevalecerá o mais fidedigno emitido por autoridade do país de origem.

§ 4º Havendo pedidos divergentes de diferentes descendentes quanto à grafia ancestral de um mesmo imigrante histórico, prevalecerá a grafia comprovada na forma do § 3º, registrando-se no RENAIA as demais variantes apresentadas.

Art. 7º Para fins de transliteração padronizada, serão adotados os seguintes sistemas, na forma detalhada em regulamento:

- I — para nomes de origem japonesa: o Sistema Hepburn;
- II — para nomes de origem árabe: o Sistema ALA-LC ou a norma ISO 233;
- III — para nomes de origem hebraica: o padrão da Academia da Língua Hebraica;
- IV — para nomes de origem grega: o Sistema ELOT 743;
- V — para nomes grafados em alfabeto cirílico: a norma ISO 9;
- VI — para nomes de origem chinesa: o Sistema Hanyu Pinyin;
- VII — para nomes de origem coreana: o Sistema de Romanização Revisada;
- VIII — para nomes de origem armênia: a norma ISO 9985;
- IX — para os demais idiomas: os padrões internacionais reconhecidos pela Organização das Nações Unidas ou pela ISO, ou os indicados oficialmente pela representação diplomática do país de origem no Brasil.

Art. 8º A adoção da grafia ancestral por pessoa viva observará, no que couber, os requisitos dos arts. 56 e 57 da Lei nº 6.015, de 1973, com a redação dada pela Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, conforme a adoção recaia sobre o prenome ou o sobrenome, sem prejuízo do rito próprio estabelecido nos arts. 5º a 7º desta Lei, inclusive quanto à apresentação de certidões pelo requerente.

§ 1º A grafia anterior constará, como anotação, das certidões de inteiro teor, preservando-se integralmente a cadeia documental e a publicidade registral.

§ 2º A adoção da grafia ancestral não afasta responsabilidades civis, penais, fiscais, eleitorais ou administrativas constituídas sob a grafia anterior.

§ 3º Efetivada a adoção, o oficial comunicará o ato, por meio da central nacional de informações do registro civil, aos órgãos competentes para a atualização dos respectivos cadastros.

CAPÍTULO IV

DOS EFEITOS NA LINHA DESCENDENTE

Art. 9º Restaurada a grafia ancestral no assento do imigrante histórico, a informação será disponibilizada, por meio da central nacional de informações do registro civil, às serventias em que registrados os seus descendentes diretos.

§ 1º A anotação da grafia ancestral no assento do descendente direto será lavrada mediante requerimento do interessado, gratuitamente, e não altera o nome registrado.

§ 2º Tratando-se de descendente menor ou incapaz, o requerimento será formulado por seu representante legal, com oitiva do Ministério Público e, sendo o caso, do maior de 12 (doze) anos.

§ 3º A anotação requerida será lavrada em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias contados do requerimento, sujeitando-se o oficial, em caso de descumprimento injustificado, às sanções previstas na Lei nº 6.015, de 1973.

Art. 10. O descendente direto cujo assento contenha a anotação de grafia ancestral poderá, a qualquer tempo, requerer a adoção da grafia ancestral, gratuitamente, instruindo o pedido apenas com a certidão que contenha a anotação.

Parágrafo único. O requerimento em favor de pessoa menor de 18 (dezoito) anos será formulado por seus representantes legais, com oitiva do Ministério Público e assegurada a oitiva do maior de 12 (doze) anos.

CAPÍTULO V

DO REGISTRO NACIONAL E DA MEMÓRIA HISTÓRICA

Art. 11. As retificações, anotações e adoções realizadas com fundamento nesta Lei serão registradas e tornadas públicas no âmbito da central nacional de informações do registro civil, da qual o Registro Nacional de Restauração da Identidade Ancestral (RENAIA) constituirá módulo específico, organizado e disciplinado pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício da competência de fiscalização e normatização dos serviços notariais e de registro prevista no art. 103-B, § 4º, incisos I e III, e no art. 236, § 1º, da Constituição Federal.

Parágrafo único. O RENAIA tem por finalidade documentar as restaurações realizadas e padronizar os procedimentos das serventias, observada a legislação de proteção de dados pessoais.

Art. 12. No Dia do Imigrante, celebrado em 25 de junho, poderão ser promovidas atividades educativas e institucionais voltadas à divulgação do Direito à Identidade Ancestral, à história da imigração no Brasil e ao significado da preservação dos nomes ancestrais.

Parágrafo único. As redes de ensino e os órgãos públicos poderão associar-se às celebrações da data, no exercício de suas respectivas competências.

CAPÍTULO VI

DA MEMÓRIA E DA REUNIFICAÇÃO FAMILIAR

Art. 13. Fica criada a Certidão de Linhagem Ancestral, documento único que consolida a cadeia registral completa entre o imigrante histórico e o requerente, com a indicação, em cada geração, da grafia ancestral e das grafias deformadas constantes dos registros brasileiros, em formato e na medida em que regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º A Certidão de Linhagem Ancestral será emitida por qualquer serventia de registro civil, a partir dos dados da central nacional de informações do registro civil e do RENAIA, preferencialmente em formato bilíngue — português e idioma oficial do país de origem — e conterá mecanismo de verificação eletrônica de autenticidade.

§ 2º A Certidão de Linhagem Ancestral é apta a instruir processos de reconhecimento de cidadania, de vínculo familiar ou de direito sucessório perante autoridades estrangeiras, e poderá ser apostilada na forma da Convenção da Apostila da Haia.

§ 3º A primeira via da Certidão de Linhagem Ancestral é gratuita para cada descendente direto.

Art. 14. A pedido do interessado, constará do assento, como anotação, o nome do imigrante histórico em sua escrita de origem — ideogramas, alfabetos ou silabários não latinos —, acompanhado da transliteração padronizada de que trata o art. 7º.

Parágrafo único. A anotação em escrita de origem tem valor de memória registral e constará das certidões de inteiro teor e da Certidão de Linhagem Ancestral.

Art. 15. O Direito à Identidade Ancestral compreende, ainda, o resgate de sobrenome ancestral suprimido, na forma do art. 2º, inciso VII.

§ 1º O resgate observará o rito previsto nos arts. 5º a 8º desta Lei, comprovando-se, por qualquer dos meios do art. 6º, tanto a existência e a grafia do sobrenome suprimido no país de

origem quanto o vínculo de filiação que liga o requerente ao ascendente cujo sobrenome se pretende resgatar.

§ 2º O sobrenome resgatado poderá ser acrescido ao nome do descendente que o requerer, respeitada a tradição onomástica do país de origem e observado o art. 57 da Lei nº 6.015, de 1973.

Art. 16. O RENAIA manterá índice remissivo das variantes de grafia de um mesmo tronco familiar e, mediante consentimento expresso e prévio dos interessados, facilitará o contato entre ramos familiares separados pela deformação nominal.

Parágrafo único. O tratamento dos dados pessoais observará a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, vedada qualquer comunicação entre interessados sem o consentimento de ambas as partes.

Art. 17. Os entes federativos poderão, no exercício de sua respectiva competência e mediante procedimento simplificado, retificar a grafia de logradouros, equipamentos públicos e patronos que homenageiem imigrantes históricos cujos nomes tenham sido grafados com deformação nominal, comprovada por qualquer dos meios previstos no art. 6º.

CAPÍTULO VII

DA PREVENÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. Os registros civis decorrentes de naturalização ou de novo ingresso de imigrante no País consignarão, sempre que possível, o nome na escrita de origem, acompanhado da respectiva transliteração padronizada, a fim de prevenir a deformação nominal e preservar a integridade da grafia ancestral para as gerações futuras.

Art. 19. A gratuidade dos atos previstos nesta Lei observará, para fins de compensação, a disciplina da Lei nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, e da legislação estadual relativa aos fundos de ressarcimento dos atos gratuitos do registro civil das pessoas naturais, na forma por estas estabelecida.

Parágrafo único. As despesas da União eventualmente decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, observada a estimativa de impacto orçamentário-financeiro que acompanha esta proposição (Anexo Único), nos termos do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 20. Terão prioridade no processamento os requerimentos formulados por pessoa idosa, por refugiados e apátridas e por descendentes de vítimas de perseguição sistemática historicamente reconhecida em seus países de origem.

Art. 21. O Conselho Nacional de Justiça poderá disciplinar, no exercício da competência prevista no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, os procedimentos necessários à execução desta Lei pelas serventias extrajudiciais.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial.

Sala das Sessões, em ____ de _____ de 2026.

Deputado(a) Federal — Autor(a)

JUSTIFICAÇÃO

1. O contexto histórico

Entre 1850 e 1980, o Brasil recebeu milhões de imigrantes de dezenas de nacionalidades — fluxo amplamente documentado nos acervos do Arquivo Nacional e do Museu da Imigração de São Paulo: italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, judeus, espanhóis, portugueses, ucranianos, armênios, gregos, húngaros, chineses, coreanos, entre tantos outros povos que aqui aportaram trazendo línguas, alfabetos, tradições e — sobretudo — nomes que carregavam séculos de história familiar.

Os agentes públicos encarregados do registro civil, em sua maioria sem formação linguística para lidar com idiomas e alfabetos estrangeiros, realizavam a transcrição fonética dos nomes por audição, em condições precárias e com tempo exíguo. Os acervos históricos documentam, de forma abundante, o resultado: o mesmo sobrenome grafado de formas distintas entre irmãos registrados em cartórios diferentes; diacríticos suprimidos; nomes traduzidos ou substituídos por equivalentes vernáculos. Há, nesses arquivos, casos em que um mesmo prenome estrangeiro figura sob três grafias distintas nos registros relativos a um único indivíduo e a seu filho — exemplo eloquente da deformação fonética sistemática que esta Lei busca reparar.

2. A lacuna jurídica específica que esta Lei preenche

O ordenamento brasileiro avançou na desjudicialização do direito ao nome. A Lei nº 14.382, de 2022, permite à pessoa viva alterar o próprio prenome diretamente no registro civil, e o art. 110 da Lei nº 6.015, de 1973, autoriza o oficial a retificar, administrativamente, erros evidentes de grafia, inclusive a partir de documento estrangeiro apostilado e traduzido. Reconhece-se, pois, que parcela das correções de grafia já pode, hoje, ser obtida pela via extrajudicial.

Persiste, contudo, lacuna precisa. Primeiro, a retificação pelo art. 110 depende de o oficial qualificar o erro como “evidente”, juízo discricionário que varia entre serventias e unidades da Federação; esta Lei converte essa possibilidade discricionária e desigual em direito subjetivo, com regime de prova definido e transliteração padronizada. Segundo, inexistem hoje mecanismo de comunicação dos efeitos à linha descendente, instrumento de consolidação da cadeia registral para fins de cidadania e via de resgate de sobrenome integralmente suprimido — que é omissão, e não mero erro de grafia, fora do alcance do art. 110. Terceiro, a garantia de gratuidade, observada a compensação cabível, é matéria reservada à lei. É exatamente esse conjunto — e somente ele — que esta proposição disciplina, sem sobreposição à legislação vigente.

3. Reconectar antes de corrigir: o direito de acesso documental

A correção da grafia é apenas a etapa final de um percurso que começa, para a maioria das famílias, na ignorância da própria origem: não se sabe o nome original, a localidade ou o documento que o registra. Por isso o art. 4º assegura ao descendente o direito de acesso às informações registrais e arquivísticas relativas ao imigrante histórico, na forma da Lei de Acesso à Informação, e prevê que as serventias e os acervos públicos de imigração facilitem essa busca. Restaurar a continuidade documental rompida — permitir que uma pessoa reencontre o antepassado antes de corrigi-lo — é, em muitos casos, o bem mais profundo que esta Lei oferece.

4. Impedir que a deformação se repita

A reparação histórica olha para o passado; esta Lei também olha para o futuro. O art. 18 determina que os registros decorrentes de naturalização ou de novo ingresso de imigrante

consignem o nome na escrita de origem, acompanhado da transliteração padronizada. Encerra-se, assim, não apenas a injustiça já consumada, mas a possibilidade de que novas famílias venham a sofrê-la.

5. Delimitação da matéria, competência e respeito à reserva de iniciativa

Por rigor de técnica legislativa e em observância à reserva de iniciativa, o núcleo desta proposição cinge-se à matéria de registros públicos, de competência legislativa privativa da União (art. 22, inciso XXV, da Constituição Federal). O art. 17, ao facultar aos entes federativos a retificação da grafia de logradouros e patronos, não legisla sobre matéria local: limita-se a autorizar, sem impor, o exercício de competência que já lhes pertence, em respeito à autonomia federativa. As medidas complementares de cooperação registral e consular com os países de origem e de instituição de espaços públicos de memória, por dependerem da iniciativa do Poder Executivo, não integram o texto e poderão ser objeto de proposição própria.

Quanto ao Registro Nacional, a proposição não cria estrutura nova no âmbito do Poder Judiciário: o RENAIA é concebido como módulo da já existente central nacional de informações do registro civil, e a sua organização, como a padronização da Certidão de Linhagem Ancestral, é remetida ao Conselho Nacional de Justiça no exercício da competência de normatização dos serviços de registro que lhe confere o art. 103-B, § 4º, incisos I e III, e o art. 236, § 1º, da Constituição — à semelhança da própria Central, por ele instituída por provimento. Atribui-se disciplina normativa a órgão que já a detém sobre as serventias extrajudiciais, sem inovar na sua organização administrativa.

6. Um princípio que abre caminho

O § 4º do art. 1º reconhece que a lesão tratada por esta Lei — a tomada do nome verdadeiro de uma pessoa por ação do Estado — não é exclusiva da experiência imigrante. Descendentes de africanos escravizados, cujos nomes foram apagados e substituídos, e povos indígenas, cujos nomes foram convertidos à força, padecem da mesma ferida, ainda que por mecanismos distintos e nem sempre lastreados em documento recuperável. Esta proposição concretiza o Direito à Identidade Ancestral na hipótese em que a prova documental o torna desde logo exequível, sem prejuízo — e antes como fundamento — de instrumentos próprios que venham a reconhecê-lo, com mecanismos adequados, em favor desses outros grupos.

7. Fundamento constitucional e internacional

O direito ao nome é direito da personalidade (art. 16 do Código Civil), protegido pela inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (art. 5º, inciso X, da Constituição Federal). A grafia ancestral insere-se no patrimônio cultural imaterial dos grupos formadores da sociedade brasileira (art. 216 da Constituição Federal). A proposição harmoniza-se com o art. 18 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, com o art. 24 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e com a Convenção da UNESCO para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003.

8. Precedentes internacionais e adequação fiscal

A proposição segue tendência internacional de reparação documental histórica: Portugal e Espanha reconheceram o direito dos descendentes de judeus sefarditas expulsos; a Alemanha ampliou a restauração de cidadania aos descendentes de vítimas do nazismo; a Itália reconhece a cidadania por jure sanguinis mediante cadeia documental rigorosa. Quanto ao impacto orçamentário, a proposição é acompanhada da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro constante do Anexo Único, elaborada nos termos do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gratuidade limita-se à primeira via das certidões e, integralmente, ao requerente hipossuficiente; por incidir

sobre emolumentos — que o Supremo Tribunal Federal qualifica como taxa de competência estadual —, a sua compensação observa o modelo da Lei nº 9.534, de 1997, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 1800 e ADC 5), remetendo o ressarcimento aos fundos estaduais próprios, de modo a afastar a vedação à isenção heterônoma (art. 151, inciso III, da Constituição Federal) e a não impor novo ônus à Federação.

9. Conclusão

Aprovando esta Lei, o Congresso Nacional faz três coisas simultaneamente: devolve aos brasileiros descendentes de imigrantes o direito de portar, com correção, o nome de seus antepassados; reconhece formalmente, como ato de honestidade histórica, que o registro civil brasileiro alterou, na pressa e na ignorância dos alfabetos estrangeiros, os nomes que recebeu; e insere o Brasil no rol das nações que tiveram a coragem moral de revisar seu passado documental e reparar injustiças silenciosas. O Brasil construiu sua identidade com a força de milhões de imigrantes; é tempo de devolver os nomes que se alteraram no caminho.

ANEXO ÚNICO

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

(art. 113 do ADCT; arts. 14, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000)

1. Objeto e fundamento

Esta estimativa acompanha o Projeto de Lei que institui o Direito à Identidade Ancestral, em cumprimento ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — que condiciona a validade de proposição que crie despesa ou renúncia de receita à respectiva estimativa de impacto — e aos arts. 14, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que aplicáveis.

2. Natureza dos efeitos financeiros

A proposição produz dois efeitos financeiros distintos, ambos de pequena monta e circunscritos:

a) renúncia de receita: decorre da gratuidade da primeira via das certidões dos atos previstos nesta Lei (arts. 3º, § 3º; 9º, § 1º; 10; e 13, § 3º) e da gratuidade integral em favor do requerente hipossuficiente (art. 6º, § 2º). Tais valores correspondem a emolumentos — que o Supremo Tribunal Federal qualifica como taxa de competência estadual —, e não a receita da União;

b) despesa: a eventual adequação dos sistemas da central nacional de informações do registro civil e a organização do RENAIA, a cargo do Conselho Nacional de Justiça, correm à conta de dotações orçamentárias já existentes do Poder Judiciário, sem criação de despesa obrigatória de caráter continuado nova para a União.

3. Premissas

A estimativa adota as seguintes premissas, de caráter conservador:

i) o universo de beneficiários — descendentes de imigrantes históricos que voluntariamente busquem a retificação — constitui fração reduzida da população e dilui-se ao longo de vários exercícios;

ii) cada beneficiário gera, em regra, a gratuidade de uma única primeira via por ato;

iii) por tratar-se de passivo histórico finito, a procura tende a concentrar-se nos primeiros exercícios e a decrescer nos seguintes;

iv) o valor unitário do emolumento de certidão varia conforme a tabela de cada Estado, sendo a renúncia, em qualquer cenário, suportada e compensada no âmbito estadual.

4. Estimativa

Pela natureza histórica e finita do passivo e pelo caráter voluntário e personalíssimo do requerimento, projeta-se procura anual da ordem de dezenas de milhares de atos no plano nacional nos primeiros exercícios — número que, ainda na hipótese mais elevada, representa parcela marginal do volume ordinário de atos das serventias de registro civil das pessoas naturais. A renúncia de receita correspondente recai exclusivamente sobre emolumentos de titularidade estadual e é compensada na forma do item 5, não produzindo impacto sobre a receita da União. Os parâmetros quantitativos precisos dependem de dados da Corregedoria Nacional de Justiça e das corregedorias estaduais sobre o volume de atos e as tabelas de emolumentos, e poderão ser refinados na forma do item 7.

5. Compensação e neutralidade fiscal para a União

A gratuidade instituída por esta Lei observa, para fins de compensação, o modelo da Lei nº 9.534, de 1997 — cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 1800 e ADC 5) —, remetendo o ressarcimento aos fundos estaduais de compensação dos atos gratuitos do registro civil das pessoas naturais, na forma da legislação de cada Estado (art. 19). Disso resulta que: (a) afasta-se a vedação à isenção heterônoma (art. 151, inciso III, da Constituição Federal), pois a compensação se opera no âmbito do próprio ente competente; e (b) assegura-se a neutralidade fiscal para a União, cujas despesas eventuais correrão por dotações próprias, sem criação de despesa obrigatória de caráter continuado nova.

6. Adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao ADCT

Por não criar, para a União, despesa obrigatória de caráter continuado nova, e por prever, quanto à renúncia de receita, medida de compensação estruturada no âmbito estadual, a proposição é compatível com as metas fiscais vigentes, com os arts. 14, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que aplicáveis, e com o art. 113 do ADCT. A vigência diferida de 120 (cento e vinte) dias (art. 22) confere às serventias e ao Conselho Nacional de Justiça prazo para as adequações operacionais sem pressão sobre o exercício financeiro corrente.

7. Refinamento

Os parâmetros quantitativos desta estimativa poderão ser refinados pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, ou órgão equivalente do Senado Federal, a partir dos dados oficiais referidos no item 4, sem prejuízo da conclusão de neutralidade fiscal para a União exposta nesta nota, que independe do volume de requerimentos por decorrer da arquitetura de compensação adotada.